

1523200-88.2022.8.26.0228  
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário  
Assunto: Receptação  
Magistrado: Lilian Lage Humes  
Comarca: SÃO PAULO  
Foro: Foro Central Criminal Barra Funda  
Vara: 9ª Vara Criminal  
Data de Disponibilização: 30/11/2022  
... confirmou a prática de crime de roubo anterior.

Em seu interrogatório, o réu não apresentou explicação plausível para a posse da motocicleta da vítima, alegando, em síntese, que não sabia que a motocicleta que conduzia era produto de crime, bem como que a pegou emprestada de um colega cujo nome não pode dizer porque se o fizer o interrogado e sua família correrão risco de vida, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO  
COMARCA DE SÃO PAULO  
Foro Central Criminal Barra Funda  
9ª Vara Criminal  
AVENIDA DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - cep 01133-020  
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1523200-88.2022.8.26.0228 - lauda  
SENTENÇA

Processo Digital nº:  
1523200-88.2022.8.26.0228  
Classe - Assunto  
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação (COVID-19)  
Autor:  
Justiça Pública  
Réu:  
GUILHERME MATOS DA SILVA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Lilian Lage Humes

Vistos.

GUILHERME MATOS DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal porque, em 12 de outubro de 2022, por volta das 20h39min, na Rua Eubeia, altura do nº 1, Jardim Ângela, nesta cidade e comarca de São Paulo, conduzia, em proveito próprio, a motocicleta Honda/NX-4 Falcon, placas DFD5127-Embu-Guaçu/SP, pertencente à vítima Antônio N. de S. F., coisa que sabia ser produto de crime.

A denúncia foi recebida em 20 de outubro de 2022 (fls. 63/64).

O réu foi citado e apresentou resposta à acusação (fls. 87/92).

O processo seguiu seu regular trâmite, não havendo nulidades a serem sanadas.

Durante a instrução processual, foram ouvidas a vítima, duas testemunhas e o réu foi interrogado.

As partes apresentaram debates.

É o relatório.  
Fundamento e decido.

A materialidade restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 1 e pela prova oral colhida nos autos.

A autoria também restou comprovada.

A vítima confirmou a prática de crime de roubo anterior.

Em seu interrogatório, o réu não apresentou explicação plausível para a posse da motocicleta da vítima, alegando, em síntese, que não sabia que a motocicleta que conduzia era produto de crime, bem como que a pegou emprestada de um colega cujo nome não pode dizer porque se o fizer o interrogado e sua família correrão risco de vida, posto que esse colega é um criminoso.

O interrogado estava em companhia de sua namorada no dia dos fatos e estava cumprindo regularmente seu livramento condicional.

O interrogado não resistiu a abordagem, era uma rua em que o interrogado não tinha como passar quando os policiais lhe deram sinais de parada.

Todavia, a versão dos fatos apresentada pelo réu não merece qualquer credibilidade, não se sustentando quando confrontada com as demais provas dos autos.

O policial Bruno depôs que estava em patrulhamento na via, que era bem estreita, quando viu a motocicleta conduzida pelo réu vindo no sentido contrário. Em consulta ao COPOM, apuraram que se tratava de veículo produto de roubo.

O réu disse que havia pegado a motocicleta emprestada de pessoa cujo nome não forneceu e que não sabia que se tratava de veículo roubado.

O réu não tinha documentos da motocicleta.

O depoente estava em uma viatura quatro rodas e o réu obedeceu aos sinais de parada.

A namorada do réu estava juntamente com ele, mas ela desembarcou e foi em direção a uma adega quando foi feita a abordagem.

De igual forma, o policial José Paulo relatou que estava em patrulhamento quando viu a motocicleta mencionada na denúncia sendo conduzida pelo réu no contra fluxo. O réu estava com uma mulher na moto, mas ela desembarcou e foi a um "pancadão" próximo.

Ao consultar o emplacamento do veículo, constataram que se tratava de produto de roubo.

O réu disse que a moto era emprestada, mas deu os dados de quem a havia emprestado.

Conforme orientação que prevalece em nossos Tribunais, os funcionários da polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e uma vez que os policiais não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador.

No caso em exame, os policiais não conheciam o réu e não tinham motivos pessoais para incriminá-lo falsamente. Ademais, não surgiu nos autos nenhum motivo de suspeição do trabalho policial.

Assim, a versão sustentada pelo réu de que não tinha ciência da origem ilícita do bem receptado não merece prevalecer uma vez que, conforme demonstrado pela prova colhida, o réu conduzia motocicleta roubada poucos dias após sua subtração e não soube justificar, de forma convincente, o recebimento do bem subtraído, bem como não portava nenhuma documentação referente a citado bem, o que evidencia a presença do elemento subjetivo do crime, não se podendo cogitar, pois, da simples ingenuidade do réu.

Desta forma, as circunstâncias que envolveram os fatos e a própria conduta do agente evidenciam a presença de dolo, não havendo que se falar em desclassificação para a modalidade culposa do delito. Nesse sentido:

"PROVA - Meios - Receptação dolosa - A caracterização do dolo no crime de receptação é mesmo difícil, porque a transação, no mais das vezes é feita a quatro paredes, sem testemunhas externas, sendo de capital importância, assim, o exame das circunstâncias que envolvem o ato e que autorizam o julgador a lançar mão de indícios - Entendimento - Recurso improvido." (Apelação Criminal n. 1.156.515-3/7 - São Paulo - 5ª Câmara da Seção Criminal - Relator: Pinheiro Franco - 27.03.08 - V.U. - Voto n. 10.485).; "Receptação dolosa. Prévia ciência da origem criminosa da coisa. Possibilidade de ser deduzida através de indícios sérios e da própria conduta do agente antes e depois do delito. Inteligência do art. 180, "caput", do Código Penal" (RT 717/385).; "RECEPTAÇÃO - Dolo - Prova - Indícios e circunstâncias - Suficiência (TACrimSP) RT 726/666"; PROVA - Indícios - Receptação - Reconhecimento do dolo do agente com fundamento na prova indiciária - Possibilidade - Recurso improvido. (Apelação Criminal n. 873.307.3/4 - Jales - 11ª Câmara Criminal - Relator: Silveira Lima - 26.09.07 - V.U. - Voto n. 12.382)."

Em suma, tem-se que a prova dos autos é completamente desfavorável ao réu, à medida em que ele não soube justificar, de forma convincente, a posse do bem subtraído poucos dias após o crime patrimonial anterior e que não portava nenhuma documentação referente a citado bem.

Desta forma, caracterizado o crime, passo a dosar a pena.

Na primeira fase, não vislumbro circunstâncias aptas a exasperar a pena, razão pela qual fixo a pena base no mínimo legal, em 1 ano de reclusão e 10 dias-multa, no valor unitário mínimo, correspondente a um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos (art. 49, § 1º, do Código Penal), em virtude da situação econômica do réu.

O réu é reincidente (fls. 58/59 – condenação perante a 24ª Vara Criminal da Comarca da Capital), razão pela qual elevo sua pena de 1/6, resultando em 1 ano e 2 meses de reclusão e 11 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Ante a ausência de outras circunstâncias atenuantes ou agravantes, bem como de causas de aumento ou de diminuição a serem apreciadas, torno a pena acima fixada como definitiva.

Em razão da personalidade desvirtuada do réu e de sua reincidência, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena em regime semiaberto.

O réu não faz jus à substituição prevista no artigo 44, § 2º, do Código Penal, pois é reincidente e demonstrou ter personalidade voltada para a prática de crimes, o que torna a substituição insuficiente e não recomendável.

Isto posto, CONDENO GUILHERME MATOS DA SILVA, qualificado nos autos, como incurso no art. 180, caput, do Código Penal, aplicando-lhe a pena privativa de liberdade de 1 ano e 2 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e a pena pecuniária de 11 dias-multa, cada um no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O réu não poderá apelar em liberdade, diante do regime inicial de cumprimento de pena fixado, de sua reincidência, de sua personalidade desvirtuada, de sua periculosidade e porque permaneceu preso durante todo o processo, não se justificando sua soltura após a condenação. Ademais, tudo indica que, solto, o réu voltará a delinquir.

Não há lapso temporal para a detração.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Após o trânsito em julgado lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Custas na forma da lei.

Publicada em audiência, saem os presentes cientes e intimados. Registre-se.

São Paulo, 30 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA